

1. 업무개요

공단은 정부 규제개혁 과제인 “신규화학물질 등록기준 완화¹⁾”를 위하여 환경안전지원단 ○○○○○○처 △△△△△△△△△△△(이하 “△△△△△△△△△△△△”라 함)를 구성²⁾(0000.0.00.)·운영하고 있다.

△△△△△△△△△△△△는 국내·외 유해성정보 신고제도 및 현황을 비교·분석하여 신고제도의 개선방안을 도출하고, 기신고·신고예정인 신규화학물질을 대상으로 제도 개선(안)을 시범운영하는 등의 목적으로 “유해성정보 신고제도 정책 도입을 위한 사례연구 및 시범운영 용역”을 [표 1]과 같이 추진하였다.

[표 1] “유해성정보 신고제도 정책 도입을 위한 사례연구 및 시범운영 용역” 개요

< 생 략 >

2. 관련규정 및 판단기준

「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제14조(검사) 제1항은 “각 중앙관서의 장 또는 계약담당공무원은 계약상대자가 계약의 전부 또는 일부를 이행

1) 「0000년 규제정비종합계획(국무회의, '00.00.00.)」에 따라, 일정량(1톤) 미만 화학물질은 엄격한 등록절차 없이 유해성정보 신고만으로 사용할 수 있도록 제도개선 추진

2) 화학물질 유해성정보 신고제도 TF 운영계획(안) 보고(◇◇◇◇◇◇부-0000호, 0000.0.0.)

하면 이를 확인하기 위하여 계약서, 설계서, 그 밖의 관계 서류에 의하여 검사하거나 소속 공무원에게 그 사무를 위임하여 필요한 검사를 하게 하여야 한다.”, 제2항은 “제1항에 따라 검사하는 자는 검사조서를 작성하여야 한다.”고 정하고 있다.

그리고 「용역계약일반조건(♠♠♠♠부계약예규)」 제6조(통지 등) 제1항에서 “구두에 의한 통지·신청·청구·요구·회신·승인 또는 지시 등은 문서로 보완되어야 효력이 있다.”고 규정되어 있다.

또한 공단 「용역사업 관리 및 정산 지침(이하 “지침”이라 함)」 제5조(용역사업비 관리) 제1항 “용역사업자는 용역사업비를 지급받은 때에는 공단이 정하는 제 규정 등에 따라 선량한 관리자의 의무를 다하여 관리·사용하여야 한다.”고 정하고 있다. 그리고 지침의 “[별표] Ⅲ. 비목별 산정 및 정산기준, 2-1. 여비”에 “여비는 용역사업 수행과 관련 있는 여비만 계상”하도록 하고 있고, “2-5. 회의비”에서는 “회의비는 당해 용역사업 내용과 관련하여 토론회, 공청회, 워크숍, 세미나 등을 위해 소요되는 경비로 참석 인원수에 맞게 계상하고, 용역사업 목적 외 회의비는 불인정”하도록 정하고 있다.

따라서 △△△△△△△△△△△△는 계약의 과업내용이 이행되면 계약상대자로부터 준공검사를 위한 서류 일체(이하 “준공계”라 함)를 제출받아 검사를 실시한 후, 계약이 적정하게 이행된 것을 확인하여 검사조서를 작성하여야 한다. 그리고 계약상대자가 집행한 용역사업비는 용역사업의 목적에 부합하는지 등 그 적정성을 면밀하게 검토한 후, 정산금액을 확정하고 계약대금을 지급하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

“유해성정보 신고제도 정책 도입을 위한 사례연구 및 시범운영 용역”의 계약상대자는 계약의 성과품(용역보고서 및 조사자료 저장매체)을 계약종료(0000. 0. 00.) 전 0000. 0. 00. 제출하였다.

△△△△△△△△△△△에서는 계약상대자가 제출한 준공계 내 첨부자료로 명시된 준공검사원이 누락되었고, 추가로 보안확약서 등을 제출받기 위하여 계약상대자에게 준공서류를 보완할 것을 구두 요청(0000. 0. 0.)하였다. 이에 계약상대자는 준공서류를 0000. 0. 00. 보완 제출하였다.

그러나 △△△△△△△△△△△는 계약상대자로부터 보완 요청한 준공서류가 제출되지 않았음에도 준공검사를 실시하고 검수조서를 작성(0000. 0. 0.)하는 등 준공검사 업무를 부적정하게 처리한 것으로 확인되었다.

그리고 본 계약의 정산내역을 점검한 결과, △△△△△△△△△△△에서는 계약의 성과품이 제출(0000. 0. 00.)된 이후 사용된 일부 경비(여비 및 회의비 등 0건, 총 0,000,000원)를 [표 2]와 같이 정산 인정한 것으로 확인되었다.

따라서 △△△△△△△△△△△는 계약의 성과품 제출 후 사용된 경비에 대해서 계약상대자로부터 회수할 필요가 있다.

[표 2] 용역사업 수행과 관련이 없는 용역비(경비) 집행내역

구분	집행일자	집행건수	집행내용	금액(원)
< 생 략 >				

4. 조치할 사항

① 경영기획이사(인재경영처장)는 용역 준공의 보완서류를 확인하지 않고 감독·검사조서를 작성하고, 계약의 성과품이 제출된 이후의 경비사용분을 감액 처리하지 않는 등 준공·정산업무를 부적정하게 처리한 환경안전지원단 ○○○○ ○○○ 처 △△△△△△△△△△△ △♣ 급 ㉠㉠㉠(검사자) 및 환경안전지원단 ○○○ ○○○ 처 △△△△△△△△△△△ △♣ 급 ㉢㉢㉢(감독자)에게 “주의” 조치하시기 바랍니다. 【주의】

② 환경안전지원단장(○○○○○○○처장)은 계약의 성과품이 제출된 이후 계약상대자가 사용(정산 인정)한 경비 0,000,000원을 회수하시기 바랍니다. 【시정(회수)】